

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1284/2532

บริษัท ขนส่ง จำกัด
นาย สม ยศ อังสุวรรณกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ขณะรถยนต์คันที่เอาประกันภัยค้ำจุนชนรถยนต์ของโจทก์ รถยนต์คันที่เอาประกันภัยค้ำจุนอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อ มิได้อยู่ในความครอบครองของบริษัท ส. ผู้เอาประกันภัยค้ำจุนซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อ และเหตุละเมิดก็กระทำโดย ว. ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 บริษัท ส. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในผลละเมิดจึงไม่มีค่าสินไหมทดแทนซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้แทนบริษัท ส. ผู้เอาประกันภัยดังนี้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ซึ่งขับรถมาในทางการที่จ้าง ขับด้วยความประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์คันที่เกิดเหตุร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 312,390 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไปนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 118,460 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2524 เวลา 23.40 นาฬิกา ขณะที่นายคำรพลล้มม่วงนิล ขับรถยนต์โดยสารคัน หมายเลขทะเบียน 1จ-7438กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจาก กรุงเทพมหานครไปตามถนนสายเอเชียเพื่อไปจังหวัดน่าน เมื่อรถยนต์แล่นไปถึง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 87-88 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหันจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นายวิโรจน์ ทัดกาหลง ขับขี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-0711 สุโขทัย ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างตามหลังกามาแล้วแล่นพุ่งเข้าชนท้าย รถยนต์โดยสารของโจทก์ดังกล่าวโดยประมาทเลินเล่อทำให้รถยนต์ของโจทก์เสียหาย คดีมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาวานอกจากค่าเสียหายอย่างอื่นซึ่งศาลอุทธรณ์ กำหนดแล้ว จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องซ่อมแซม เครื่องยนต์รถอีก 172,460 บาทหรือไม่ และจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับทั้งหมดหรือไม่.....ศาลฎีกาเห็นสมควรลดจำนวนค่าเสียหาย เกี่ยวกับเครื่องยนต์ลงเหลือ 58,000 บาทเมื่อรวมค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนด ด้วยแล้ว รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 176,460 บาท อันจำเลยที่ 1 นายจ้างของนาย วิโรจน์ผู้กระทำความผิดละเมิดจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 425

คดีมีปัญหาต่อไปว่า จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบเพื่อความเสียหายที่โจทก์ได้รับด้วยหรือไม่ ได้ความว่า จำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพรับประกันภัยและรับประกันภัยคำจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-0711 สุโขทัย จากบริษัทสุโขทัยฮอกอันตึ้ง(1978) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2523 ตามเอกสารหมายเลข 1 แล้วบริษัทสุโขทัยฮอกอันตึ้ง (1978) จำกัด ได้ให้จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไป ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 บัญญัติว่า 'อันว่าประกันภัยคำจุนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และผู้ซึ่งเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ' และวรรคสองบัญญัติว่า 'ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง.....' เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-0711 สุโขทัย อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ผู้เข้าซื้อ มิได้อยู่ในความครอบครองของบริษัทสุโขทัยฮอกอันตึ้ง (1978) จำกัด ผู้ให้เข้าซื้อ และเหตุละเมิดนี้ก็กระทำโดยนายวิโรจน์ ทัดกาหลง ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 อันจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบ ตามนัยมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทสุโขทัยฮอกอันตึ้ง (1978) จำกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่รถชนกันอันเป็นเหตุกระทำละเมิดต่อเจ้าของรถยนต์โดยสารดังกล่าว เมื่อบริษัทสุโขทัยฮอกอันตึ้ง (1978) จำกัด ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในผลละเมิดก็ไม่มีค่าสินไหมทดแทนซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้แทนบริษัทสุโขทัยฮอกอันตึ้ง (1978) จำกัด ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามฟ้อง.....'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 176,460 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 8,500

บาท สำหรับค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>